



PUTUSAN
Nomor 3087 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI HAWA**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Nomor 413-A, Lingkungan V, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **MURMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 413-A, Lingkungan V, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. **NURLELA**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Nomor 413-B, Lingkungan V, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **MHD. DALIK**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Nomor 413-A, Lingkungan V, RT 024, RW 008, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Bambang Santoso & Partner, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 40/84, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN INDRA

KASIH, dahulu dikenal dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan sebelumnya disebut Lembaga Sosial Desa (LSD), berkedudukan di Kantor Kelurahan Indra Kasih, Jalan Bhayangkara, Nomor 415 B, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun diperkirakan masih berada di wilayah Indonesia;

2. PEMERINTAH KOTA MEDAN cq CAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG cq LURAH KELURAHAN INDRA KASIH, berkedudukan di Kantor Kelurahan Indra Kasih, Jalan Bhayangkara, Nomor 415 B, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Nomor 1, Kota Medan, diwakili oleh Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si., selaku Walikota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

4. HALIMATUSSAKDIAH, S.Pdi., Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indra Kasih, beralamat di Kantor Kelurahan Indra Kasih, Jalan Bhayangkara, Nomor 415 B, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam Poin 6 di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah seluas 3.900 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 29298/A/IV/24 tertanggal 27 Desember 1973 atas nama Djalil terletak di lokasi dahulu dikenal dengan Kampung Indra Kasih, Lorong V, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang dikenal dengan Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan merupakan harta peninggalan (warisan) Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almh. Jaminah yang saat ini menjadi milik ahli warisnya;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap:
 - Surat Perjanjian antara Djalil dengan Muchtar Ahmad selaku Ketua II Lembaga Sosial Desa (LSD), diketahui oleh Pardi R selaku Kepala Kampung Indra Kasih pada tanggal 24 Januari 1975 (Perjanjian Ke-I);
 - Perjanjian tertanggal 16 Februari 1975 antara Djalil dengan Alimuddin, diketahui oleh Pardi. R selaku Kepala Kampung Indra Kasih (Perjanjian Ke-II);
6. Menyatakan batal demi hukum terhadap Pernyataan tanggal 31 Desember 1984 yang ditandatangani oleh Nurjaya, Siti Hawa dan terdapat cap jari di atas nama Jaminah yang terdapat di dalam Surat Perjanjian tanggal 16 Februari 1975 (Perjanjian ke-II);
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap "Keterangan" tertanggal 2 Januari 1986 yang terdapat di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



29298/A/IV/24;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap surat-surat yang menyatakan tanah terperkara adalah aset Tergugat IV, Tergugat III atau Tergugat II atau Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang menguasai tanah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik kepada ahli waris Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah melalui Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil (moril) yang diderita ahli waris dari Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah diserahkan melalui Penggugat sebesar:
 - 1) Kerugian materiil sebesar: Rp1.360.150.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Kerugian immateriil sebesar: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ahli waris dari Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah melalui Penggugat setiap hari ketika terbukti lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, III:

1. Gugatan Para Penggugat bersifat prematur/terlalu dini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat bersifat prematur/terlalu dini;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 732/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.936.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 220/PDT/2019/PT MDN., tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/PDT/Kasasi/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 220/PDT/2019/PT Mdn., tanggal 13 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 732/Pdt.G/2017/PN MDN., tanggal 24 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan tanah perkara adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanah seluas 3.900 m² berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 29298/A/IV/24 tertanggal 27 Desember 1973 atas nama Djalil terletak di lokasi dahulu dikenal dengan Kampung Indra Kasih Lorong V, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang dikenal dengan Jalan Bhayangkara, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan merupakan harta peninggalan (warisan) Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah;
5. Menyatakan ahli waris sah yang berhak mewarisi tanah perkara peninggalan Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah adalah:
 - 1) Siti Hawa (Penggugat/Pemohon Kasasi);
 - 2) Murminah (Penggugat/Pemohon Kasasi);
 - 3) Almarhum Nurjaya, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2003 dan meninggalkan ahli waris seorang istri Nurmala

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan lahir pada tanggal 1 November 1961, dua orang anak bernama Jamal Khairuddin lahir pada tanggal 7 Juli 1983 dan Dede Iskandar lahir pada tanggal 11 November 1990;

- 4) Nurlela (Penggugat/Pemohon Kasasi);
- 5) M. Dhalik (Penggugat/Pemohon Kasasi);
- 6) Nurma;
- 7) Zulkifli;
- 8) M. Kusen;
- 9) Almarhumah Farida telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007 dan meninggalkan ahli waris seorang suami Ali Mukti Siregar dan seorang anak perempuan bernama Firda Alya lahir pada tanggal 10 Mei 2007;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap:
 - Surat Perjanjian antara Djalil dengan Muchtar Ahmad selaku Ketua II Lembaga Sosial Desa (LSD), diketahui oleh Pardi. R selaku Kepala Kampung Indra Kasih pada tanggal 24 Januari 1975 (Perjanjian Ke-I);
 - Perjanjian tertanggal 16 Februari 1975 antara Djalil dengan Alimuddin, diketahui oleh Pardi. R selaku Kepala Kampung Indra Kasih (Perjanjian Ke-II);
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap “Keterangan” tertanggal 2 Januari 1986 yang terdapat di dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 29298/A/IV/24;
8. Menyatakan batal demi hukum terhadap Pernyataan tanggal 31 Desember 1984 yang ditandatangani oleh Nurjaya, Siti Hawa dan terdapat cap jari di atas nama Jaminah yang terdapat di dalam Surat Perjanjian tanggal 16 Februari 1975 (Perjanjian ke-II);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap surat-surat yang menyatakan tanah perkara adalah aset Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I maupun Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi II, III maupun Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi IV;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III, IV serta pihak lain yang menguasai tanah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik kepada ahli waris Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah melalui Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;
11. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil (moril) yang diderita ahli waris dari Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah diserahkan melalui Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebesar:
 - Kerugian materiil sebesar: Rp1.360.150.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta seatus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ahli waris dari Almarhum Abdul Djalil (Djalil) dan Almarhumah Jaminah melalui Penggugat/ Pembanding setiap hari ketika terbukti lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I dimana eksistensi Tergugat I dengan nomenklatur Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa (LPM) Indra Kasih yang dahulu dikenal dengan nama nomenklatur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan sebelumnya menggunakan nomenklatur Lembaga Sosial Desa (LSD), tidak ada bukti yang jelas, karena menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu lembaga tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 381,55 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri satu unit bangunan Kantor Kelurahan Indra Kasih, yang dikuasai oleh Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat IV belum membayar sebahagian lagi uang ganti rugi dari pembelian tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa penyerahan tanah objek sengketa oleh Djalil kepada Muchtar Ahmad mewakili LSD yang diketahui oleh Pardi. R selaku Lurah Indra Kasih pada tanggal 2 Januari 1986 dan setelah adanya penyerahan tanah *a quo* sejak tahun 1975 telah ternyata bahwa Tergugat II secara terus-menerus telah menguasai objek sengketa dalam jangka waktu sekitar 40 (empat puluh) tahun tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3087 K/Pdt/2023



- Bahwa keadaan-keadaan adanya penyerahan tanah yang dikuasai secara terus-menerus oleh pihak penerima tanah yang telah menerima ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat diterima sebahagian akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hal tersebut, maka dengan penguasaan atas objek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun jual beli tersebut secara hukum harus dianggap telah purna, dalam arti telah dilakukan dengan terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITI HAWA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI HAWA, 2. MURMINAH, 3. NURLELA, 4. MHD. DALIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001